

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

SOLUCIONES SUPUESTO 19

1 D

Por los datos que nos ofrece la redacción del supuesto, ya debemos saber que nos encontramos antes una jubilación anticipada involuntaria, regulada en el artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social. Vamos a comprobar que cumple con los requisitos establecidos para poder jubilarse por esta modalidad:

Edad cumplida inferior (como máximo) a 4 años de la edad de jubilación ordinaria que corresponda conforme al artículo 205.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social:

José Manuel tiene 63 años y acredita 33 años cotizados. Si partimos desde esta situación y sin contar la cotización en la sombra, su EOJ sería 66 años y 10 meses. Pero esto no sería correcto, porque debemos aplicar la cotización en la sombra. Es decir, vamos a contar como cotizado (de manera ficticia) el tiempo que le queda hasta acceder a la jubilación ordinaria. En el caso planteado sería así:

José Manuel tiene 63 años y acredita 33 años cotizados.

En 2027 tendrá: 64 años (34 cotizados)

En 2028 tendrá: 65 años (35 cotizados)

En 2029 tendrá: 66 años (36 cotizados)

En 2030 tendrá: 67 años (37 cotizados)

Siendo su edad ordinaria de jubilación (con la cotización en la sombra) de 67 años. A esta edad le restamos los 4 años de anticipo que permite la Ley: $67 - 4 = 63$ años. Por lo que a sus 63 años ya cumple con este requisito de edad.

33 años de cotización efectiva, de los cuales 2 deben estar en los últimos 15 años inmediatamente anteriores al hecho causante: requisito que cumple porque acredita justo los 33 años y en el enunciado nos informa que en los últimos 15 años ha trabajado para distintas empresas.

Causa del cese: la jubilación del empresario es una de las causas contempladas para acceder a esta modalidad de jubilación.

Inscripción como demandante de empleo durante un plazo de 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la jubilación: Si se inscribió el 1 de junio, deberá encontrarse en esta situación hasta el 1 de diciembre de 2026.

A pesar de que José Manuel ya cumple la edad y los años de cotización, debe esperar al 1 de diciembre de 2026 para solicitar la jubilación, ya que es cuando cumple el periodo obligatorio de seis meses inscrito como demandante de empleo. (TEMA 10)

2 C

Vamos a ir desgranando cada una de las respuestas dadas: la opción a) no puede ser porque este es el tope general para jubilaciones ordinarias donde no hay penalización por anticipo de la jubilación. La opción b) es la aplicación que se establece para la jubilación anticipada voluntaria. Con respecto a la opción d) intenta confundirnos sobre conceptos básicos de base máxima de cotización y pensión máxima. Y por descarte, la opción c) sería la correcta, porque en esta modalidad de jubilación existe una protección especial cuando el cálculo de la pensión resultante es superior al tope máximo de pensión. En la que, en lugar de aplicar los coeficientes mensuales establecidos en la tabla del artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social, se aplica sobre el tope máximo de pensión la reducción de 0,5% por cada trimestre de anticipación. (TEMA 10)

3 A

Pregunta puramente teórica. Todas las causas, a excepción del despido disciplinario, vienen tipificadas en el **artículo 207.1.d) de la Ley General de la Seguridad Social**. (TEMA 10)

4 D

Para obtener la base de cotización por contingencias comunes, debemos sumar los conceptos salariales mensuales y la prorrata de las pagas extraordinarias, tal y como establece el **artículo 147.1 de la Ley General de la Seguridad Social**. Excluyendo aquellos conceptos que el mismo artículo 147, en su apartado dos, establece:

La formación en excel, por ser un gasto destinado a la actualización, capacitación o reciclaje del personal, cuando éstos vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo. (**artículo 147.2.d)** del mismo texto legal).

Las horas extraordinarias, que se incluyen en la base de cotización por contingencias profesionales y no comunes. (**artículo 147.2.e)** del mismo texto legal).

Conceptos que computan en la base de cotización por contingencias comunes:

Salario base: 1.400 euros.

Antigüedad: 100 euros.

Plus convenio: 200 euros.

Vehículo: 100 euros. $(6.000 \times 20\% = 1.200 / 12 \text{ meses})$

Pagas extraordinarias: 250 euros $(1.400 + 100 = 1.500 \times 2 \text{ pagas} = 3.000 / 12 \text{ meses})$

TOTAL= 2.050 euros.

(TEMA 4)

5 B

Conforme establece el **artículo 5 de la Orden PJC/178/2025**, de 25 de febrero, “la cotización adicional por las horas extraordinarias que no tengan la consideración referida en el párrafo anterior se efectuará aplicando el tipo del 28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento, a cargo de la persona trabajadora”. (TEMA 4)

6 C

La empresa logística está obligada a utilizar el sistema de liquidación directa para el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. Por tanto, y conforme a lo establecido en los **artículos 29.2 de la Ley General de la Seguridad Social y 18.2.a) del RD 2064/1995**, “los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar deberán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la práctica de la liquidación de las cuotas de la Seguridad Social y aportar los datos que permitan efectuar su cálculo, hasta el penúltimo día natural del plazo reglamentario de ingreso” (TEMA 4)

El plazo para el ingreso de las cuotas de marzo, de acuerdo con el **artículo 56 del RD 1415/2004**, se establece a mes vencido, siendo la fecha límite el último día de abril. Por consiguiente, la solicitud de liquidación debe presentarse a más tardar el 29 de abril de 2026.

Es importante señalar que estos plazos se mantienen inalterables incluso si la liquidación no pudiera completarse debido a errores o insuficiencia de datos. En tales circunstancias, el **artículo 18.2.e) del RD 2064/1995** estipula que la Tesorería debe notificar al sujeto responsable la causa que impide el cálculo en un plazo máximo de 48 horas. El responsable deberá subsanar la incidencia antes del penúltimo día natural del plazo reglamentario de ingreso.

7 C

Ya lo hemos comentado en la pregunta anterior. El plazo máximo del que dispone Tesorería para informar a la empresa es de 48 horas, de acuerdo con lo establecido en el **artículo 18.2.e) del RD 2064/1995**. (TEMA 4)

8 A

El hecho de que la empresa no subsanara el error detectado en la liquidación implica un incumplimiento de lo dispuesto en el **artículo 29.2 de la Ley General de la Seguridad Social**. Por tanto y conforme a lo establecido en el **artículo 10.1.b) del RD 1415/2004**, el recargo será del 35 por ciento de la deuda, si se abonaran las cuotas debidas a partir de la terminación del plazo concedido en la reclamación de deuda. (TEMA 5)

9 A

¡Ojo! Alicia sigue siendo trabajadora a jornada completa, que está ejerciendo un derecho de reducción. Por tanto, ni su base reguladora se calcula como si fuera un contrato a tiempo parcial, ni su base de cotización se incrementa al 100% a efectos de calcular la base reguladora para la prestación por incapacidad temporal, conforme al **artículo 237.3 de la Ley General de la Seguridad Social**. Por tanto, es de aplicación el **artículo 13 del Decreto 1646/1972**, el cual nos indica que “la base reguladora (...) será el resultado de dividir el importe de la base de cotización del trabajador, correspondiente a la contingencia de la que aquella se derive, en el mes anterior al de la fecha de iniciación de la situación de incapacidad, (...) por el número de días a que dicha cotización se refiera”. Así, la base reguladora será: $1.000/30=33,33$ euros diarios. (TEMA 8)

10 C

Ahora sí es de aplicación el **artículo 237.3 de la Ley General de la Seguridad Social**. Dicho artículo establece que “las cotizaciones realizadas durante los tres primeros años del período de reducción de jornada por cuidado de menor previsto en el primer párrafo del artículo 37.6 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se computarán incrementadas hasta el 100 por cien de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo, a efectos de las prestaciones por: por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad”.

Conforme a lo anterior y junto con la aplicación del **artículo 179.1 del mismo texto legal**, que establece que “la base reguladora será la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo al del hecho causante, dividida entre el número de días a que dicha cotización se refiera”, tendremos como resultado la siguiente base reguladora: $2.000 (1.000 \text{ incrementado al } 100\%)/30=66,67$ euros diarios. (TEMA 9)

11 A

¡Cuidado!, aunque Marcos realiza labores propias de hogar en el domicilio de Candela, está contratado a través de una empresa de trabajo temporal. Es decir, el servicio se presta a través de una persona jurídica, donde se cumple con los requisitos de laboralidad del Estatuto de los Trabajadores, además de cumplir con lo establecido en el **artículo 136.1 de la Ley General de la Seguridad Social**, que establece “estarán encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social los trabajadores por cuenta ajena y los asimilados (...), salvo que por razón de su actividad deban quedar comprendidos en el campo de aplicación de algún régimen especial de la Seguridad Social”. Para que estuviera encuadrado en el Sistema Especial de Empleados de Hogar sería necesario que la relación laboral fuera directa con el titular del hogar familiar, es decir, con Candela, conforme a lo establecido en el **artículo 2.3 del RD 1620/2011**. En dicho artículo se indica que “se presumirá la existencia de una única relación laboral de carácter común, y, por tanto, no incluida en el ámbito de esta relación laboral de carácter especial, la relación del titular de un hogar familiar con un trabajador que, además de prestar servicios domésticos en aquel, deba realizar, con cualquier periodicidad, otros servicios ajenos al hogar familiar en actividades (...) del empleador”. (TEMA 2)

12 D

Regulado en el **artículo 15.5 de la Orden PJC/178/2025**, de 25 de febrero, establece la bonificación del “80 por ciento en las aportaciones empresariales a la cotización por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial en este sistema especial”. (TEMA 2)

13 B

Aunque Candela puede acceder a la jubilación ordinaria con 65 años y sus 40 años cotizados, no debemos olvidar que para acceder a la jubilación activa es requisito indispensable que entre la fecha de la edad ordinaria de jubilación y la del hecho causante de la pensión de jubilación haya transcurrido al menos un año. Por tanto, Candela tiene que esperar hasta tener cumplidos los 66 años. (TEMA 10)

14 B

Según lo establecido en el **artículo 153 de la Ley General de la Seguridad Social**, en los supuestos de compatibilidad de la jubilación y el trabajo, los empresarios y los trabajadores quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 9% sobre la base de cotización por contingencias comunes.

15 B

Para saber cuál es el porcentaje de acceso a la jubilación activa, debemos acudir al **artículo 214.2 de la Ley General de la Seguridad Social**. Así, si se demora el acceso 4 años (2026-2030), le corresponderá el 80%.